

MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

GUIA **PRÁTICO** DA LOCAÇÃO **PROTEGIDA**

Para quem planeja morar de aluguel no Campeche com segurança jurídica antes de comprar.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

VISTORIA INICIAL E PONTOS CRÍTICOS

No Campeche e no Rio Tavares, a maresia constante e a umidade exigem atenção redobrada logo na entrega das chaves. Teste exaustivamente as esquadrias de alumínio, fechaduras, pontos de ar-condicionado e o quadro de disjuntores da unidade. Qualquer indício de oxidação, desgaste precoce ou falha de vedação precisa constar expressamente no laudo de entrada.

Verifique com rigor sinais de umidade nos rodapés e ao redor das janelas, ocorrências comuns na região após chuvas fortes. Fotografe todos os ambientes com boa iluminação, registre vídeos datados e exija que esses arquivos façam parte integrante do contrato. Não assine o termo de vistoria sem conferir o funcionamento prático de registros hidráulicos, descargas e aquecedores a gás.

Se houver divergências entre o documento apresentado pela imobiliária e o estado real do imóvel, notifique por escrito dentro do prazo formal estipulado. Esse registro documental protege você contra cobranças indevidas de reparos estruturais na devolução das chaves. O que não for apontado formalmente no início será presumido pela lei como recebido em perfeito estado.

DIVISÃO LEGAL DE DESPESAS CONTRATUAIS

A Lei do Inquilinato estabelece uma divisão rigorosa entre os deveres financeiros do locador e do locatário. Cabem ao inquilino exclusivamente as despesas ordinárias do condomínio, voltadas à manutenção rotineira do edifício. Estão inclusos nessa categoria os gastos com limpeza, salários de funcionários, consumo de áreas comuns e pequenos reparos preventivos.

Todas as despesas extraordinárias pertencem com exclusividade ao proprietário do imóvel alugado. Obras de reforma estrutural, pintura de fachadas, modernização de equipamentos e aportes para o fundo de reserva não podem ser repassados ao locatário. Esses custos agregam valor patrimonial definitivo ao imóvel e não configuram custeio da rotina de moradia.

Analise minuciosamente o demonstrativo emitido pela administradora que acompanha o boleto condominial a cada mês. Ao identificar a cobrança de cotas extraordinárias, apresente o comprovante para obter o respectivo desconto no pagamento do aluguel. O locador ou sua administradora devem abater os valores comprovados sem impor burocracias injustificadas.

ROTEIRO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

Se o proprietário colocar o imóvel à venda durante a vigência do contrato, você possui prioridade legal para adquiri-lo. A proposta deve ser apresentada por meio de notificação formal contendo todas as condições do negócio, como preço de mercado e prazos de pagamento. A contar do recebimento formal dessa comunicação, você dispõe do prazo improrrogável de trinta dias para manifestar sua aceitação.

Para conferir eficácia jurídica plena a esse direito perante terceiros adquirentes, o contrato de locação precisa estar averbado na matrícula imobiliária. Esse registro no cartório de registro de imóveis competente confere publicidade à locação. Na ausência da averbação formal, o desrespeito à preferência resulta apenas em indenização por perdas e danos, sem viabilizar a retenção da posse.

Para os profissionais que se mudam ao Sul da Ilha com plano de transição para imóvel próprio, essa ferramenta é decisiva. Manter o contrato regularizado permite transformar a moradia atual em patrimônio definitivo, sem surpresas no meio da adaptação.

CLÁUSULAS NULAS MAIS FREQUENTES

A legislação que rege as locações urbanas veda expressamente a exigência de mais de uma modalidade de garantia contratual. Impor fiador em conjunto com caução financeira em dinheiro configura contravenção penal e acarreta a nulidade da cláusula. Diante dessa previsão irregular na minuta contratual, apenas uma das garantias permanece válida perante o direito.

Outro vício recorrente nos contratos locais é a tentativa de impor multa rescisória integral sem observar o critério de proporcionalidade. A Lei do Inquilinato estipula que a sanção pela desocupação antecipada seja cobrada sempre de forma proporcional ao período restante do prazo avençado. Cobranças que fixam valores fechados desconsiderando os meses já cumpridos ferem o equilíbrio contratual.

Também são nulas as disposições que tentam transferir consertos de desgastes naturais do tempo ao locatário. A conservação devida limita-se aos danos provocados pelo uso inadequado ou por omissão do ocupante. Saber identificar essas redações abusivas antes da assinatura resguarda seus recursos e assegura uma permanência tranquila.

Se você está organizando sua moradia no Campeche ou Rio Tavares para planejar uma futura compra com tranquilidade, conte com a nossa leitura técnica. Podemos conversar sobre os detalhes da documentação imobiliária do Sul da Ilha sempre que precisar.